



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2018/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm) ;
Tempat lahir : Bogor;
Tanggal / Umur : 34 Tahun / 01 Nopember 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Rawa Denok, Rt.006/006 Desa Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Ag a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : MUKLIS Bin MISWAR (Alm) ;
Tempat lahir : Jakarta;
Tanggal / Umur : 36 Tahun / 19 Pebruari 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Banjir Kanal Rt.10/01 Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat

Ag a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm) ditangkap tanggal 14 Nopember 2017;

Terdakwa MUKLIS Bin MISWAR (Alm) ditangkap tanggal 13 Nopember 2017;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :



1. Penyidik , sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Penuntut Umum , Sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.REG:PDM/Bgr/1/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa 1. **YURI HENDROPOP BIN MISWAR (Alm) dan terdakwa 2. MUKLIS BIN MISWAR (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penadahan"**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **YURI HENDROPOP BIN MISWAR (Alm) dan terdakwa 2. MUKLIS BIN MISWAR (Alm)** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No.Pol:B-3288-KLL;
 - 1 (satu) buah plat Nomor Polisi B-3581-UIC;
 - 1 (satu) unit lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda, warna hitam tahun 2015 No.Pol:B-3581-UIC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha, tahun 2016 No.Pol:R-4696—QN. Dipergunakan dalam perkara Agus Prasetyo
- 4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya mohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya ;.

Menimbang bahwa, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-09/Bgr/1/2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa 1. YURI HENDROPOP BIN MISWAR (Alm) dan terdakwa 2. MUKLIS BIN MISWAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Patung Kuda, Jl. Raya Pemda Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB, pada awalnya saksi HENDRIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa 1. Yuri Hendropop alias Dolpin melalui whats app pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar jam 17.00 Wib lalu saksi Rohendi alias Hendrik (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan sepeda motor kepada terdakwa 1. Yuri tanpa surat-surat dan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), mendapat penawaran tersebut terdakwa 1. Yuri setuju untuk membeli sepeda motor yang dijual saksi Rohendi alias Hendrik karena sebelumnya terdakwa 1. Yuri pernah membeli sepeda motor kepada saks Rohendi sehingga terdakwa yuri menyanggupi penawaran dari saksi rohendi lalu terdakwa Yuri menemui terdakwa 2. Muklis

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



dan saksi Agus Prasetyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumah terdakwa 2. Muklis setelah bertemu terdakwa 1. Yuri mengatakan kepada terdakwa 2. Muklis dan saksi Agus bahwa saksi Rohendi akan menjual sepeda motor kepada terdakwa 1. Yuri seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu antara saksi Agus, terdakwa 1. Yuri dan terdakwa 2. Muklis sepakat patungan untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Rohendi, masing-masing terdakwa 1. Yuri sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Muklis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang transaksi dengan saksi Rohendi, terdakwa 2. muklis bersama dengan saksi Agus selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa 2. Muklis, saksi agus membonceng terdakwa 2. muklis menemui saksi Rohendi di dekat patung kuda pada jam 21.00 Wib, setelah itu sepeda motor Honda Beat warna putih diserahkan kepada terdakwa 2. Muklis dan terdakwa 2. Muklis menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rohendi lalu setelah selesai terdakwa 2. Muklis dan saksi AGUS membawa sepeda motor Honda Beat warna putih kerumah terdakwa 2. Muklis. Kemudian terdakwa 1. Yuri yang mempunyai STNK Honda Beat dengan warna hitam orange memberitahukan kepada terdakwa 2. Muklis dan saksi Agus agar merubah cat warna sepeda motor honda beat yang dibeli dari saksi Rohendi lalu terdakwa 1. Yuri, terdakwa 2. Muklis dan saksi Agus merubah warna sepeda motor honda beat warna putih menjadi warna hitam orange sesuai dengan STNK milik terdakwa 1. Yuri setelah selesai terdakwa 1. Yuri memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Kahfi Ritonga, , mengalami kerugian yang bila ditafsir dengan uang kurang lebih sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-**

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NANDA DERI PURNAMA** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul :23.50 WIB, saya datang kedepan ruko Shop and Drive yang berada di jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan berkumpul bersama teman-teman saya grup motor satria FU dan saya juga melihat di sebelah kiri saya terdapat beberapa orang yang sedang nongkrong diantaranya menggunakan kendaraan roda dua merk honda beat warna putih dan honda scoopy warna merah selanjutnya saya nongkrong dan minum kopi bersama teman-teman , pada hari minggu tanggal 5 Nopember 2017 sekitar pukul 00:30 WIB datang segerombolan orang menggunakan sepeda motor berbagai merk kedepan ruko tempat saya nongkrong dan langsung menyerang saya dan rekan-rekan saya dengan menggunakan celurit , samurai dan stick baseball sehingga saya dan teman-teman saya melarikan diri;
- Bahwa selain menyerang orang-orang yang lagi nongkrong, para pelaku juga mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria FU warna pink hitam No. Pol : F-2621-JB milik saya sendiri, 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Scoopy warna merah No. Pol: F-2732-FBI milik. Berdi Saputra, 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Beat warna putih No. Pol : F-3536-IR milik, MUHAMMAD KAHFI dan 1 (satu) buah tas warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Xiao Mi milik Ismi Hidayatunisa;
- Bahwa saya tidak mengetahui kenapa mereka menyerang kami;
- Bahwa tidak ada yang saksi kenal dari kelompok orang yang menyerang saksi dan teman saksi;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) orang dengan memakai 8 (delapan) motor;
- Bahwa yang saya lakukan pada saat diserang segerombolan orang tersebut adalah langsung kabur;
- Bahwa Teman-teman saya nongkrong tersebut adalah MUHAMMAD ROZIQIN, BARDI SAPUTRA, ISMI HIDAYATUNISA;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering nongkrong ditempat tersebut;
- Bahwa Awalnya saya bersama teman –teman ingin membesuk teman kami yang sedang dirawat dirumah saksit sentra medika dan kami sepakat sebelum kerumah sakit sentra medika kami berkumpul di tongkrongan didepan Shop and drive di jalan raya mayor oking;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum diserang saya sedang duduk-duduk diatas motor saya dan posisi kunci masih tergantung dikontak motor, pada saat ada serangan saya langsung kabur dan kunci motor saya tertinggal dimotor saya tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil penyerang tersebut sudah kembali;
- Bahwa saya kabur karena orang-orang yang menyerang tersebut langsung mengarah kepada saya ;
- Bahwa jarak saya dengan orang yang menyerang tersebut sekitar lima meter;
- Bahwa pada saat sekelompok orang tersebut datang menyerang ,saya langsung kabur kedalam ruko dan ruko tersebut langsung ditutup;
- Bahwa ada banyak yang kabur kedalam ruko yang saya kenal hanya Muhamad Roziqin;
- Bahwa saya maupun teman-teman saya tidak ada yang terluka;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD KAHFI RITONGA SYARIFAH AISYAH** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul :23.50 WIB, saya sedang nongkrong kedepan ruko Shop and Drive yang berada di jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan berkumpul bersama teman saya Cahaya Gumilang dan sekitar jam 03.00 WIB tiba-tiba ada sekelompok orang yang melakukan penyerangan ditempat saya nongkrong tersebut;
- Bahwa saya tidak kenal dengan orang yang melakukan penyerangan tersebut karena mereka menggunakan masker;
- Bahwa selain melakukan penyerangan penyerang tersebut juga mengambil motor saya merk honda Tipe ACH1M21B04 A/T (beat F1) warna putih merah tahun 2014, nomor Polisi F-3536 IR STNK atas nama Muhamad Tapip Ritonga;
- Bahwa saya mengalami luka pada lengan kanan dan jempol kanan akibat sabetan celurit;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saya sudah dikepung dan untuk menyelamatkan diri saya menerobos para penyerang tersebut dan tangan saya kena celurit dan dijahit sebanyak dua jahitan;
- Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut sekitar 15 orang;
- Bahwa sebelumnya saya sudah sering nongkrong ditempat tersebut;
- Bahwa sebelum diserang saya sedang duduk-duduk diatas motor saya dan posisi kunci masih tergantung dikontak motor, pada saat ada serangan saya langsung kabur dan kunci motor saya tertinggal dimotor saya tersebut;
- Bahwa saya berhadap-hadapan langsung dengan para pelaku sehingga saya kena sabetan celurit;
- Bahwa saya langsung kabur kejalan raya pada saat sekelompok orang tersebut datang menyerang saya;
- Bahwa para penyerang datang dengan menggunakan celurit, samurai dan stick baseball;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **BERDI SAPUTRA** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul :23.50 WIB, saya datang kedepan ruko Shop and Drive yang berada di jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan berkumpul bersama teman-teman saya grup motor satria FU dan saya juga melihat di sebelah kiri saya terdapat beberapa orang yang sedang nongkrong diantaranya menggunakan kendaraan roda dua merk honda beat warna putih dan honda scoopy warna merah selanjutnya saya nongkrong dan minum kopi bersama teman-teman , pada hari minggu tanggal 5 Nopember 2017 sekitar pukul 00:30 WIB datang segerombolan orang menggunakan sepeda motor berbagai merk kedepan ruko tempat saya nongkrong dan langsung menyerang saya dan rekan-rekan saya dengan menggunakan celurit , samurai dan stick baseball sehingga saya dan teman-teman saya melarikan diri;
- Bahwa selain menyerang orang-orang yang lagi nongkrong, para pelaku juga mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria FU warna pink hitam No. Pol : F-2621-JB milik saya sendiri, 1 (satu) unit kendaraan Roda dua

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Scoopy warna merah No. Pol: F-2732-FBI milik. Berdi Saputra, 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Beat warna putih No. Pol : F-3536-IR milik, MUHAMMAD KAHFI dan 1 (satu) buah tas warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Xiao Mi milik Ismi Hidayatunisa;

- Bahwa Saya tidak mengetahui kenapa mereka menyerang kami;
- Bahwa tidak ada yang saksi kenal dari kelompok orang yang menyerang saksi dan teman saksi;
- Bahwa orang yang menyerang tersebut sekitar 15 (lima belas) orang dengan memakai 8 (delapan) motor;
- Bahwa yang saya lakukan bersama teman-teman saya pada saat diserang segerombolan orang tersebut adalah langsung kabur;
- Bahwa teman-teman saya nongkrong tersebut adalah MUHAMMAD ROZIQIN, NANDA DERI PURNAMA, ISMI HIDAYATUNISA;
- Bahwa sebelumnya saya sudah sering nongkrong ditempat tersebut;
- Bahwa walnya saya bersama teman –teman ingin membesuk teman kami yang sedang dirawat di rumah saksit sentra medika dan kami sepakat sebelum kerumah sakit sentra medika kami berkumpul di tongkrongan didepan Shop and drive di jalan raya mayor oking;
- Bahwa sebelum diserang saya sedang duduk-duduk diatas motor saya dan posisi kunci masih tergantung dikontak motor, pada saat ada serangan saya langsung kabur dan kunci motor saya tertinggal dimotor saya tersebut;
- Bahwa saya kabur karena orang-orang yang menyerang tersebut langsung mengarah kepada saya ;
- Bahwa jarak saya dengan orang yang menyerang tersebut sekitar lima meter;
- Bahwa pada saat sekelompok orang tersebut datang menyerang ,saya langsung kabur ke jalan raya;
- Bahwa barang milik saya yang diambil para penyerang tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Scoopy warna merah No. Pol: F-2732-FBI ;
- Bahwa saya maupun teman-teman saya tidak ada yang terluka tetapi ada orang yang nongkrong ditempat tersebut yang terluka kena sabetan celurit;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **MUHAMAD ROZIQIN** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul :23.50 WIB, saya datang kedepan ruko Shop and Drive yang berada di jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan berkumpul bersama teman-teman saya grup motor satria FU dan saya juga melihat di sebelah kiri saya terdapat beberapa orang yang sedang nongkrong diantaranya menggunakan kendaraan roda dua merk honda beat warna putih dan honda scoopy warna merah selanjutnya saya nongkrong dan minum kopi bersama teman-teman , pada hari minggu tanggal 5 Nopember 2017 sekitar pukul 00:30 WIB datang segerombolan orang menggunakan sepeda motor berbagai merk kedepan ruko tempat saya nongkrong dan langsung menyerang saya dan rekan-rekan saya dengan menggunakan celurit , samurai dan stick baseball sehingga saya dan teman-teman saya melarikan diri;
- Bahwa selain menyerang orang-orang yang lagi nongkrong, para pelaku juga mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria FU warna pink hitam No. Pol : F-2621-JB milik saya sendiri, 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Scoopy warna merah No. Pol: F-2732-FBI milik. Berdi Saputra, 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Beat warna putih No. Pol : F-3536-IR milik, MUHAMMAD KAHFI dan 1 (satu) buah tas warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik saya sendiri, 1 (satu) unit Handphone merk Xiao Mi milik Ismi Hidayatunisa;
- Bahwa saya tidak mengetahui kenapa mereka menyerang kami;
- Bahwa tidak ada yang saksi kenal dari kelompok orang yang menyerang saksi dan teman saksi;
- Bahwa orang yang menyerang tersebut sekitar 15 (lima belas) orang dengan memakai 8 (delapan) motor;
- Bahwa yang saya lakukan pada saat diserang segerombolan orang tersebut adalah langsung kabur;
- Bahwa teman-teman saya yang nongkrong tersebut adalah NANDA DERI PURNAMA, BARDI SAPUTRA, ISMI HIDAYATUNISA;
- Bahwa sebelumnya saya sudah sering nongkrong ditempat tersebut;



- Bahwa awalnya saya bersama teman –teman ingin membesuk teman kami yang sedang dirawat di rumah sakit sentra medika dan kami sepakat sebelum ke rumah sakit sentra medika kami berkumpul di tongkrongan di depan Shop and drive di jalan raya mayor oking;
- Bahwa saya kabur karena orang-orang yang menyerang tersebut langsung mengarah kepada saya ;
- Bahwa jarak saya dengan orang yang menyerang tersebut adalah sekitar lima meter;
- Bahwa saya langsung kabur ke jalan raya pada saat sekelompok orang tersebut datang menyerang saya;
- Bahwa barang milik saya yang diambil para penyerang tersebut adalah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam , uang tunai sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), STNK sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 No. Pol: B-3067-EGL atas nama saya sendiri dan helm half face merk NHK warna merah putih ;
- Bahwa saya maupun teman-teman saya tidak ada yang terluka tetapi ada orang yang nongkrong di tempat tersebut yang terluka kena sabitan celurit;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **ISMI HIDAYATUNNISA** dibawah sumpah, pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul :23.50 WIB, saya datang ke depan ruko Shop and Drive yang berada di jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan berkumpul bersama teman-teman saya grup motor satria FU dan saya juga melihat di sebelah kiri saya terdapat beberapa orang yang sedang nongkrong diantaranya menggunakan kendaraan roda dua merk honda beat warna putih dan honda scoopy warna merah selanjutnya saya nongkrong dan minum kopi bersama teman-teman , pada hari minggu tanggal 5 Nopember 2017 sekitar pukul 00:30 WIB datang segerombolan orang menggunakan sepeda motor berbagai merk ke depan ruko tempat saya nongkrong dan langsung menyerang saya dan rekan-rekan saya dengan menggunakan celurit , samurai dan stick baseball sehingga saya dan teman-teman saya melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyerang orang-orang yang lagi nongkrong, para pelaku juga mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria FU warna pink hitam No. Pol : F-2621-JB milik saya sendiri, 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Scoopy warna merah No. Pol: F-2732-FBI milik. Berdi Saputra, 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Beat warna putih No. Pol : F-3536-IR milik, MUHAMMAD KAHFI dan 1 (satu) buah tas warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik MUHAMAD ROZIQIN, 1 (satu) unit Handphone merk Xiao Mi milik saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui kenapa mereka menyerang kami;
- Bahwa tidak ada yang saksi kenal dari kelompok orang yang menyerang saksi dan teman saksi;
- Bahwa orang yang menyerang tersebut sekitar 15 (lima belas) orang dengan memakai 8 (delapan) motor;
- Bahwa saya dan teman-teman saya langsung kabur pada saat diserang segerombolan orang tersebut;
- Bahwa teman-teman saya yang nongkrong tersebut adalah NANDA DERI PURNAMA, BARDI SAPUTRA, MUHAMAD ROZIQIN;
- Bahwa sebelumnya saya sudah sering nongkrong ditempat tersebut;
- Bahwa awalnya saya bersama teman –teman ingin membesuk teman kami yang sedang dirawat di rumah saksit sentra medika dan kami sepakat sebelum kerumah sakit sentra medika kami berkumpul di tongkrongan didepan Shop and drive di jalan raya mayor oking;
- Bahwa saya kabur karena pada saat saya mau bayar makanan yang saya pesan saya sudah melihat ada orang rame-rame memakai sepeda motor dan membawa golok dan saya langsung kabur ;
- Bahwa jarak saya dengan orang yang menyerang tersebut sekitar 10 meter;
- Bahwa saya langsung kabur ke jalan raya pada saat sekelompok orang tersebut datang menyerang saksi;
- Bahwa barang milik saya yang diambil para penyerang tersebut adalah 1 (satu) buah tas ransel warna biru dongker yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna gold;
- Bahwa saya maupun teman-teman saya tidak ada yang terluka tetapi ada orang yang nongkrong ditempat tersebut yang terluka kena sabetan celurit;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **CAHAYA GUMILANG** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul :23.50 WIB, saya sedang nongkrong kedepan ruko Shop and Drive yang berada di jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan berkumpul bersama teman saya Cahaya Gumilang dan sekitar jam 03.00 WIB tiba-tiba ada sekelompok orang yang melakukan penyerangan ditempat saya nongkrong tersebut;
- Bahwa saya tidak kenal dengan orang yang melakukan penyerangan tersebut karena mereka menggunakan masker;
- Bahwa selain menyerang orang-orang yang lagi nongkrong, para pelaku juga mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria FU warna pink hitam No. Pol : F-2621-JB milik saya sendiri, 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Scoopy warna merah No. Pol: F-2732-FBI milik. Berdi Saputra, 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Beat warna putih No. Pol : F-3536-IR milik, MUHAMMAD KAHFI dan 1 (satu) buah tas warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik MUHAMAD ROZIQIN, 1 (satu) unit Handphone merk Xiao Mi dan laptop merk Lenovo milik ISMI HIDAYATUNNISA;
- Bahwa saya tidak mengalami luka apapun akan tetapi teman saya Muhammad Kahfi Ritonga mengalami luka di tangannya akibat kena celurit;
- Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut sekitar 15 orang;
- Bahwa sebelumnya saya sudah sering nongkrong ditempat tersebut;
- Bahwa jarak saya dengan orang yang menyerang tersebut sekitar 10 meter;
- Bahwa saya langsung kabur pada saat sekelompok orang tersebut datang menyerang saya;
- Bahwa para penyerang datang dengan menggunakan celurit, samurai dan stick baseball;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



7. Saksi **ROHENDI Ais HENDRIK Bin EPIH ROHMAN EFENDI** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul :21.00 WIB, saya meminjam motor Fajar ;
- Bahwa saya memang sudah sering meminjam motor dari Fajar;
- Bahwa Fajar mengetahui kalau motor tersebut saksi pergunakan untuk berantam;
- Bahwa sebelum kejadian ini saya dan Fajar sudah pernah melakukan keributan ditempat lain ;
- Bahwa saya hanya memberikan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada Fajar sebagai pengganti bensin;
- Bahwa Fajar tidak ikut dengan saya melakukan penyerangan di jalan Raya Mayor Oking, Cirung, Kecamatan Cibinong;
- Bahwa Fajar berada di kost-kostan pada saat saya bersama rekan-rekan saya melakukan penyerangan di jalan Raya Mayor Oking, Cirung, Kecamatan Cibinong;
- Bahwa saya meminjam motor Fajar tersebut dikost-kostan Fajar;
- Bahwa saya mengembalikan motor tersebut kepada Fajar tanggal 05 Nopember 2017 pikul 04:00 WIB ;
- Bahwa Fajar mengetahui kalau saya melakukan penyerangan tersebut saya juga melakukan pencurian;
- Bahwa Fajar melihat barang –barang yang berhasil saya curi;
- Bahwa saya kenal dengan YURI HENDROPOP lewat Facebook;
- Bahwa YURI HENDROPOP dan MUKLIS BIN MISWAR tidak ikut melakukan penyerangan bersama dengan saya;
- Bahwa sepeda motor scopy saya jual kedaerah kerawang dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupia), kemudian sepeda motor honda beat saya jual kepada Yuri Hendropop seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Laptop merk lenovo saya jual di warung jambu seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang saya curi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor scopy, 1 (satu) unit sepeda motor satria FU , 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dan 1 (satu) buah laptop merk lenovo ;
- Bahwa YURI HENDROPOP datang membeli motor tersebut bersama AGUS PRASETIO EDI HERMAN;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



8. Saksi **AGUS PRASETIO Bin EDI HERMAN** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saya kenal dengan Rohendi;
- Bahwa YURI HENDROPOP dan MUKLIS Bin MISWAR sudah lama saya kenal sedangkan Rohendi baru saya kenal ketika YURI HENDROPOP mengajak saya untuk membeli motor kepadanya;
- Bahwa hanya saya dan YURI HENDROPOP yang pergi untuk membeli motor kepada Rohendi;
- Bahwa MUKLIS Bin MISWAR tidak ikut pada saat membeli motor tersebut kepada Rohendi;
- Bahwa motor yang YURI HENDROPOP beli dari Rohendi adalah motor honda beat;
- Bahwa saya tidak mengetahui kalau motor tersebut adalah motor hasil curian;
- Bahwa YURI HENDROPOP membeli motor tersebut dari Rohendi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah hasil patungan YURI HENDROPOP dengan MUKLIS Bin MISWAR ;
- Bahwa saya mendapatkan upah dari Terdakwa YURI HENDROPOP sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan YURI HENDROPOP motor tersebut mau dipakai untuk mengantar anaknya sekolah;
- Bahwa saya tidak mengetahui darimana Terdakwa YURI HENDROPOP mengetahui kalau Rohendi menjual sepeda motor;
- Bahwa motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat ketika saya dan Terdakwa YURI HENDROPOP membelinya;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm)** :

- Bahwa saya kenal Rohendi dari Facebook ;
- Bahwa Saya mengetahui Rohendi mau menjual sepeda motor dari Facebook, saya melihat Rohendi memajang sepeda motor tersebut di facebooknya dan menulis "motor dijual" ;



- Bahwa yang saya lakukan ketika melihat Facebook Rohendi yang menjual sepeda motor, saya langsung menanyakan harga motor tersebut ;
- Bahwa Motor tersebut saya beli dari Rohendi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa motor yang saya beli dari Rohendi adalah Jenis motor Honda Beat tahun 2014;
- Bahwa uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut didapat dari hasil patungan saya dengan Muklis Bin Miswar dimana uang saya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Muklis Bin Miswar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saya mengambil motor tersebut di tempat Rohendi;
- Bahwa saya pergi mengambil motor tersebut bersama Agus Prasetio;
- Bahwa saya memberikan uang kepada Agus Prasetio sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui kalau motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa motor tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya ketika saya membeli motor tersebut dari Rohendi ;

Terdakwa II MUKLIS Bin MISWAR (Alm):

- Bahwa saya tidak kenal dengan Rohendi ;
- Bahwa saya mengetahui Rohendi mau menjual sepeda motor dari Terdakwa YURI HENDROPOP ;
- Bahwa YURI HENDROPOP cerita kepada saya kalau ada teman Facebooknya mau menjual sepeda motor dan YURI HENDROPOP mengajak saya patungan untuk membeli motor tersebut;
- Bahwa saya jadi patungan dengan Terdakwa YURI HENDROPOP untuk membeli membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang pergi menemui Rohendi untuk membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa YURI HENDROPOP dan temannya yang bernama Agus Prasetio ;
- Bahwa motor tersebut adalah motor Honda Beat;
- Bahwa YURI HENDROPOP adalah adik kandung saya;
- Bahwa motor tersebut mau saya pakai mengantar anak sekolah;



- Bahwa saya tidak mengetahui kalau motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa motor tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya ketika saya membeli motor tersebut dari Rohendi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini jaksa/ penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No.Pol:B-3288-KLL;
- 1 (satu) buah plat Nomor Polisi B-3581-UIC;
- 1 (satu) unit lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda, warna hitam tahun 2015 No.Pol:B-3581-UIC;
- 1 (satu) unit lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha, tahun 2016 No.Pol:R-4696—QN.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, majelis hakim memperoleh **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm)** kenal Rohendi dari Facebook ;
- Bahwa benar Terdakwa **MUKLIS Bin MISWAR (Alm)** tidak kenal dengan Rohendi ;
- Bahwa benar Terdakwa **YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm)** mengetahui Rohendi mau menjual sepeda motor dari Facebook, Terdakwa **YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm)** melihat Rohendi memajang sepeda motor tersebut di facebooknya dan menulis “motor dijual” ;
- Bahwa benar Terdakwa **YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm)** ketika melihat Facebook Rohendi yang menjual sepeda motor, Terdakwa **YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm)** langsung menanyakan harga motor tersebut ;
- Bahwa benar Motor tersebut para Terdakwa beli dari Rohendi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar motor yang Para Terdakwa beli dari Rohendi adalah Jenis motor Honda Beat tahun 2014;
- Bahwa benar uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut didapat dari hasil patungan Terdakwa **YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm)** dengan Terdakwa **MUKLIS Bin MISWAR (Alm)**,dimana uang Terdakwa **YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm)** Rp.1.000.000,- (satu juta



rupiah) dan uang Terdakwa **MUKLIS Bin MISWAR (Alm)**, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa **YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm)** mengambil motor tersebut di tempat Rohendi;
- Bahwa benar Terdakwa **YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm)** pergi mengambil motor tersebut bersama Agus Prasetyo;
- Bahwa benar Terdakwa **YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm)** memberikan uang kepada Agus Prasetyo sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar motor tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya ketika para Terdakwa membeli motor tersebut dari Rohendi ;
- Bahwa benar yang pergi menemui Rohendi untuk membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa **YURI HENDROPOP** dan temannya yang bernama Agus Prasetyo ;
- Bahwa benar Terdakwa **YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm)** dengan Terdakwa **MUKLIS Bin MISWAR (Alm)**, adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan :Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut ;:

1. Barang Siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
3. Turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Rumusan “Barang siapa” dalam Undang-Undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hubungan dengan



perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa 1. **YURI HENDROPOP BIN MISWAR (Alm)** dan terdakwa 2. **MUKLIS BIN MISWAR (Alm)** dengan identitas lengkap sebagai mana tercantum dalam surat dakwaan dimuka yang kami ajukan kedepan persidangan ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pema'af, alasan membenar ataupun alasan lain yang menghapuskan penuntutan, maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsure barang siapa ini telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri awalnya saksi HENDRIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa 1. Yuri Hendropop alias Dolpin melalui whats app pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar jam 17.00 Wib lalu saksi Rohendi alias Hendrik (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan sepeda motor kepada terdakwa 1. Yuri tanpa surat-surat dan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), mendapat penawaran tersebut terdakwa 1. Yuri setuju untuk membeli sepeda motor yang dijual saksi Rohendi alias Hendrik karena sebelumnya terdakwa 1. Yuri pernah membeli sepeda motor kepada saks Rohendi sehingga terdakwa yuri menyanggupi penawaran dari saksi rohendi lalu terdakwa Yuri menemui terdakwa 2. Muklis dan saksi Agus Prasetio (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa 2. Muklis setelah bertemu terdakwa 1. Yuri mengatakan kepada terdakwa 2. Muklis dan saksi Agus bahwa saksi Rohendi akan menjual sepeda motor kepada terdakwa 1. Yuri seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu antara saksi Agus, terdakwa 1. Yuri dan terdakwa 2. Muklis sepakat patungan untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Rohendi, masing-masing terdakwa 1. Yuri sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Muklis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang transaksi dengan saksi Rohendi, terdakwa 2. muklis bersama dengan saksi Agus selanjutnya dengan



mengendarai sepeda motor terdakwa 2. Muklis, saksi agus membonceng terdakwa 2. muklis menemui saksi Rohendi di dekat patung kuda pada jam 21.00 Wib, setelah itu sepeda motor Honda Beat warna putih diserahkan kepada terdakwa 2. Muklis dan terdakwa 2. Muklis menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rohendi lalu setelah selesai terdakwa 2. Muklis dan saksi AGUS membawa sepeda motor Honda Beat warna putih kerumah tyerdakwa 2. Muklis. Kemudian terdakwa 1. Yuri yang mempunyai STNK Honda Beat dengan warna hitam orange memberitahukan kepada terdakwa 2. Muklis dan saksi Agus agar merubah cat warna sepeda motor honda beat yang dibeli dari saksi Rohendi lalu terdakwa 1. Yuri, terdakwa 2. Muklis dan saksi Agus merubah warna sepeda motor honda beat warna putih menjadi warna hitam orange sesuai dengan STNK milik terdakwa 1. Yuri setelah selesai terdakwa 1. Yuri memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dengan demikian Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Turut serta melakukan;

Berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian dan dengan dikuatkan dengan barang bukti, pada awalnya terdakwa Yuri menemui terdakwa 2. Muklis dan saksi Agus Prasetio (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa 2. Muklis setelah bertemu terdakwa 1. Yuri mengatakan kepada terdakwa 2. Muklis dan saksi Agus bahwa saksi Rohendi akan menjual sepeda motor kepada terdakwa 1. Yuri seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu antara saksi Agus, terdakwa 1. Yuri dan terdakwa 2. Muklis sepakat patungan untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Rohendi, masing-masing terdakwa 1. Yuri sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Muklis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang transaksi dengan saksi Rohendi, terdakwa 2. muklis bersama dengan saksi Agus selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa 2. Muklis, saksi agus membonceng



terdakwa 2. muklis menemui saksi Rohendi di dekat patung kuda pada jam 21.00 Wib, setelah itu sepeda motor Honda Beat warna putih diserahkan kepada terdakwa 2. Muklis dan terdakwa 2. Muklis menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rohendi lalu setelah selesai terdakwa 2. Muklis dan saksi AGUS membawa sepeda motor Honda Beat warna putih kerumah tyerdakwa 2. Muklis. Kemudian terdakwa 1. Yuri yang mempunyai STNK Honda Beat dengan warna hitam orange memberitahukan kepada terdakwa 2. Muklis dan saksi Agus agar merubah cat warna sepeda motor honda beat yang dibeli dari saksi Rohendi lalu terdakwa 1. Yuri, terdakwa 2. Muklis dan saksi Agus merubah warna sepeda motor honda beat warna putih menjadi warna hitam orange sesuai dengan STNK milik terdakwa 1. Yuri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penadahan**".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam pembelaan secara lisan menyampaikan pada pokok mengakui perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No.Pol:B-3288-KLL;
- 1 (satu) buah plat Nomor Polisi B-3581-UIC;
- 1 (satu) unit lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda, warna hitam tahun 2015 No.Pol:B-3581-UIC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha, tahun 2016
No.Pol:R-4696—QN.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan para Para Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi M. KAHFI.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I .YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm) dan Terdakwa II. MUKLIS Bin MISWAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penadahan” sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I .YURI HENDROPOP Bin MISWAR (Alm) dan Terdakwa II. MUKLIS Bin MISWAR (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange No.Pol:B-3288-KLL;
 - 1 (satu) buah plat Nomor Polisi B-3581-UIC;
 - 1 (satu) unit lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda, warna hitam tahun 2015 No.Pol:B-3581-UIC;
 - 1 (satu) unit lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha, tahun 2016 No.Pol:R-4696—QN.

Dipergunakan dalam perkara Agus Prasetyo.

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 oleh **Ben R.P,SitumorangS.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Yuliana,S.H** dan **Tira Tirtana, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh: **ROOY SARAGIH, S.H.**Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh: **Lukasmana,S.H.** Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan para Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H

Ben R.P Situmorang, S.H., M.H

Tira Tirtona, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)